



RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION

MARCHÉ PUBLIC DE MAÎTRISE D'OEUVRE

MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DU BATIMENT C1 (97 LOGEMENTS) A BAGNOLET

Phase sélection des offres de maitrise d'œuvre :

DATE ET HEURE LIMITES DE RECEPTION DES OFFRES

21 MARS 2025 à 16:00

EST ENSEMBLE HABITAT
17 RUE MOLIERE
93105 MONTREUIL CEDEX
Tél : 01.49.20.36.36.

SOMMAIRE

1 - Objet et étendue de la consultation	4
1.1 - Objet	4
1.2 – Enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux	4
1.3 – Calendrier prévisionnel de l’opération.....	4
1.4 - Mode de passation	4
1.5 - Type et forme de contrat.....	4
1.6 - Décomposition de la consultation.....	4
1.7 - Nomenclature.....	4
1.8 - Développement durable	4
2 - Conditions de la consultation.....	5
2.1 - Délai de validité des offres	5
2.2 – Variantes proposées par l’entreprise	5
2.3– Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE)	5
2.4 – Capacités et compétences requises pour l’exécution du marché	5
2.5 - Confidentialité et mesures de sécurité	5
3 - Les intervenants	6
3.1 - Conduite d'opération.....	6
3.2 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier	6
3.3 - Contrôle technique	6
3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs	6
4 - Conditions relatives au contrat	6
4.1 - Modalités essentielles de financement et de paiement	6
5 - Contenu du dossier de consultation	6
5 - Contenu du dossier de consultation	6
6 - Présentation des offres	7
6.1 - Documents à produire.....	7
6.2 – Détail de l’offre à remettre par les candidats	7
7 - Conditions d'envoi ou de remise des plis.....	8
7.1 - Transmission électronique	8
7.2 - Transmission sous support papier.....	10
8 – Visite des lieux.....	10
9 - Examen des offres.....	10
9.1 - Attribution des marchés	10
9.2 - Suite à donner à la consultation	10
10 – Versement d’une prime/indemnité.....	11
11 - Renseignements complémentaires.....	11
11.1 - Adresses supplémentaires et points de contact	11
11.2 - Procédures de recours	11

L'ESSENTIEL DE LA PROCÉDURE

	Objet	MARCHE DE MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA RÉHABILITATION DU BÂTIMENTS C1 (97 logements) à BAGNOLET
	Mode de passation	Procédure concurrentielle avec négociation
	Type de contrat	Marché public
	Nombre de lots	Maché unique
	Délai de validité des offres	180 jours
	Forme de groupement	Groupement conjoint avec mandataire solidaire
	Variantes	Sans
	PSE	Avec
	Clause sociale	Avec
	Clauses environnementales	Avec
	Durée / Délai	72 mois (compris GPA)
	Négociation	Oui

1 - Objet et étendue de la consultation

1.1 - Objet

La présente consultation concerne :

Mission de maîtrise d'œuvre pour les travaux de réhabilitation du bâtiment C1 (97 logements) à BAGNOLET.

Lieu(x) d'exécution :

32, rue Pierre et Marie Curie à Bagnolet (93170)

1.2 – Enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux

La partie de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux est de **2 716 000 € HT**.

1.3 – Calendrier prévisionnel de l'opération

Le démarrage de la mission du maître d'œuvre est prévu au **2^{ème} trimestre 2025**.

La durée globale prévisionnelle d'exécution du marché de maîtrise d'œuvre, incluant les éléments de mission réalisés pendant l'année de parfait achèvement et d'éventuelles missions complémentaires postérieures est estimée à **72 mois**.

1.4 - Mode de passation

La procédure de passation utilisée est : **la procédure avec négociation**. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2124-3, R. 2124-3 et R. 2161-12 à R. 2161-20 du Code de la commande publique.

1.5 - Type et forme de contrat

Il s'agit d'un marché ordinaire.

1.6 - Décomposition de la consultation

Il n'est pas prévu de décomposition en lots. Les prestations ne peuvent être alloties compte tenu du fait que l'objet du marché ne permet pas l'identification de prestations distinctes, s'agissant d'une mission de maîtrise d'œuvre.

1.7 - Nomenclature

La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :

Code	Description	Code	Code	Code
71200000-0	Services d'architecture			

1.8 - Développement durable

Cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère sociale dont le détail sera indiqué dans le CCAP. Le respect de ces dispositions est une condition de la conformité de l'offre. Une offre comportant des réserves ou ne respectant pas ces conditions d'exécution particulières sera déclarée irrégulière au motif du non-respect du cahier des charges.

1.9 – Insertion professionnelle

Conformément aux articles L2111-1 et L2112-2 du Code de la Commande Publique, cette consultation comporte des clauses visant à promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion et à lutter contre le chômage.

Le détail des conditions d'exécution à caractère social est indiqué dans le CCAP. Le respect de ces dispositions est une condition de la conformité de l'offre. Une offre comportant des réserves ou ne respectant pas ces conditions d'exécution particulières sera déclarée irrégulière au motif du non-respect du cahier des charges.

2 - Conditions de la consultation

2.1 - Délai de validité des offres

Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

2.2 – Variantes proposées par l'entreprise

Aucune variante n'est autorisée.

2.3– Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE)

Les candidats ont l'obligation de répondre à la solution de base et devront faire une proposition pour la PSE suivante :

Code	Libelle	Description
PSE N°1	OPC	Mission OPC

L'absence de ces prestations dans l'offre du candidat rendra cette dernière irrégulière et imposera son rejet.

Le choix de retenir ou non la PSE sera effectué à l'APD, en fonction du mode de dévolution retenu pour les travaux.

2.4 – Capacités et compétences requises pour l'exécution du marché

Le candidat réunira impérativement les compétences suivantes :

- Architecture : il est demandé un groupement avec une agence d'architecture,
- Ingénierie technique TCE (ingénierie structure, thermique, fluides, environnement et acoustique),
- Economie de la construction.
- Economie circulaire

De plus, Il appartient au candidat, compte tenu de l'objet de la consultation de s'adjoindre les compétences qu'il juge nécessaires.

2.5 - Confidentialité et mesures de sécurité

Les candidats doivent respecter l'obligation de confidentialité et les mesures particulières de sécurité prévues pour l'exécution des prestations.

L'attention des candidats est particulièrement attirée sur les dispositions du Cahier des clauses administratives particulières qui énoncent les formalités à accomplir et les consignes à respecter du fait de ces obligations de confidentialité et de sécurité.

3 - Les intervenants

3.1 - Conduite d'opération

La conduite d'opération sera assurée par le maître de l'ouvrage lui-même.

3.2 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

Le titulaire de la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier sera précisé ultérieurement, selon le mode de dévolution choisi.

3.3 - Contrôle technique

Le contrôleur technique ainsi que ses missions seront précisés ultérieurement.

3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau II sera assurée par un coordonnateur désigné ultérieurement.

4 - Conditions relatives au contrat

4.1 - Modalités essentielles de financement et de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

5 - Contenu du dossier de consultation

5 - Contenu du dossier de consultation

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes :

- Le présent règlement de la consultation (RC)
- L'Acte d'engagement (A.E.) et ses annexes
- Le Cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) et ses annexes
- Les Cahiers des clauses techniques particulières (C.C.T.P) et ses annexes
- Le Programme de l'opération
- Les Plans
- Le Certificat de visite
- La Fiche de référencement fournisseur
- Annexe 1 : Contrat d'objectifs environnementaux de l'opération NPNRU « Les Malassis Thorez » ;
- Annexe 2 : Référentiel Aménagement Durable d'Est Ensemble ;
- Annexe 3 : Chartes économie circulaire ;
- Annexe 4 : Méthodologie régie de l'eau d'Est Ensemble ;
- Annexe 5 : Charte agriculture urbaine Est Ensemble ;
- Annexe 6 : Charte de l'arbre ville de Bagnolet ;
- Annexe 7: Etude renaturation et étude d'impact environnementale
- Annexe 8: La Charte pour une économie circulaire dans l'aménagement et la construction

- Annexe 9: PACTE Bois-Biosourcés FiBois
- Annexe 10: Méthode pour la préservation du patrimoine arboré

Il est disponible gratuitement au téléchargement à l'adresse URL suivante :
<https://agysoft.marches-publics.info>

Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation au plus tard 6 jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est décompté à partir de la date d'envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux candidats ayant retiré le dossier initial. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n'élever aucune réclamation à ce sujet.

Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

6 - Présentation des offres

Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une traduction en français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre.

6.1 - Documents à produire

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :

Libellés	Signature
L'acte d'engagement (AE) et ses annexes + IBAN (RIB)	Oui
Une offre financière pour chaque élément de mission (DPGF) AU FORMAT EXCEL + PDF	Oui
Les cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes	Non
Les délais d'exécution de chaque élément de mission	Non
Une note méthodologique pour chaque étape de la mission	Non
Une note d'intention sur le projet	Non
Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et son annexe	Non
Le certificat de visite remis par EEH le jour de la visite des lieux	Oui

L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants.

6.2 – Détail de l'offre à remettre par les candidats

Les concurrents devront rédiger une note d'intention qui sera complétée d'une note méthodologique comprenant un planning détaillé et une proposition de forfait de rémunération.

1. Note d'intention

Elle doit comporter à minima les éléments suivants :

1. Analyse critique du programme travaux envisagé par EEH
2. Prise en compte d'une intervention en milieu occupé et présentation des modalités pratiques de mise en œuvre de la concertation avec les locataires
3. Prise en compte des contraintes du calendrier NPNRU
4. Analyse des interventions dans un contexte de travaux dense
5. Intentions architecturales et insertion sur le traitement des façades envisagées
6. Valorisation d'expériences passées en lien avec le projet

Elle comprend **4 pages maximum**, dactylographiée (police Calibri 11, interligne simple)

2. Note méthodologique de management projet

La Maîtrise d'œuvre propose une note méthodologique présentant le rôle de chacun des membres à chaque phase du projet, détaillant la méthodologie envisagée de concertation des locataires, le planning qu'elle s'engage à respecter ainsi que l'organisation du groupement, la gestion des relations avec le maître d'ouvrage et les autres intervenants (CT, SPS, certificateur...)

3. Forfait de rémunération

Il sera établi par référence à une mission de base comportant les éléments suivants :

- DIAG
- APS Avant-projet sommaire
- APD : Avant-Projet Détail
- PRO : Etudes de projet
- DCE/ACT : Assistance à la signature des contrats de travaux
- VISA : vérification de tous les documents d'exécution réalisés par les titulaires des marchés de travaux
- DET et AOR : Suivi architectural du chantier et réception des ouvrages

7 - Conditions d'envoi ou de remise des plis

7.1 - Transmission électronique

La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : <https://agysoft.marches-publics.info>

Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur.

Le pli doit contenir un dossier comportant les pièces de l'offre définies au présent règlement de la consultation.

Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites de réception des offres.

Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et remplace l'offre précédente.

Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur support papier. Cette copie doit être placée dans un pli portant la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure concernée. Elle est ouverte dans les cas suivants :

- Lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique ;
- Lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition que sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis.

Les candidats peuvent également transmettre, dans le délai imparti, une copie de sauvegarde sur support physique électronique (CD-Rom, DVD-Rom, ou clé USB).

Cette copie est transmise **uniquement par voie postale en LRAR à l'adresse suivante** :

EST ENSEMBLE HABITAT
Service Commande publique
17 RUE MOLIERE
93105 MONTREUIL CEDEX

Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles.

La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation.

La signature électronique du contrat par l'attributaire n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation.

Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée en offre papier, pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties.

Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.

Le candidat est invité à créer son "Espace entreprise" sur la plateforme AWS-Entreprise (<https://www.marches-publics.info/fournisseurs.htm>). Sur cette plateforme, le candidat pourra retrouver l'ensemble de ses retraits de dossier de consultation. L'inscription est un préalable obligatoire pour correspondre avec l'acheteur lors de chaque consultation (Questions/Réponses, Dépôt de candidatures et offres. . .). Elle permet également de bénéficier d'un service d'alertes sur les consultations (précisions, modifications, report de délais...).

Par conséquent, il est recommandé d'indiquer une adresse mail durable pendant toute la durée de la procédure, en priorité l'adresse de l'interlocuteur principal du candidat, ainsi que la ou les adresses de remplacement en cas d'absence de ce dernier. Le candidat ne pourra porter aucune réclamation s'il ne bénéficie pas de toutes les informations complémentaires diffusées par la plateforme lors du déroulement de la consultation, en raison d'une erreur qu'il aurait faite dans la saisie de son adresse, ou en cas de suppression de ladite adresse.

Un service de dépôt "Attestation" permet au candidat de déposer en ligne son RIB, son KBIS, ses attestations d'assurance, sa liste nominative des travailleurs étrangers, son attestation de régularité fiscale et son attestation semestrielle sociale dans un coffre-fort sécurisé. L'ensemble des acheteurs utilisateurs de la plateforme auront accès à ces informations.

L'ensemble de ces services est fourni gratuitement au candidat.

7.2 - Transmission sous support papier

La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée.

8 – Visite des lieux

Les candidats admis à remettre une offre devront, avant la remise de leur offre, avoir **effectué une visite du site avec les services** d'EST ENSEMBLE HABITAT.

- Contact : Valentin DELACRUZ : v.delacruz@estensemble-habitat.fr

9 - Examen des offres

9.1 - Attribution des marchés

Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R. 2152-1 et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres.

L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière ou inacceptable pourra être régularisée pendant la négociation, et que seule une offre irrégulière pourra être régularisée en l'absence de négociation. En revanche, toute offre inappropriée sera systématiquement éliminée.

La régularisation d'une offre pourra avoir lieu à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse.

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :

Critères	Pondération
1-Valeur technique <u>notée en fonction des éléments suivants</u> :	60.0 %
1.1 Note d'intention (Compréhension du projet, approche critique du programme, ...)	40%
1.2 Note méthodologique (Moyens humains et techniques mises en œuvre, méthodologie envisagée, concertation des locataires, compétences, qualification professionnelle, aspect du planning...)	20%
2-Proposition d'honoraires	40.0 %

Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report) seraient constatées dans l'offre du candidat, l'entreprise sera invitée à confirmer l'offre rectifiée ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.

9.2 - Suite à donner à la consultation

Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec les **3 candidats sélectionnés**. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation.

La négociation pourra porter sur tous les éléments de l'offre (prix, délais, qualité, méthodologie d'intervention, ...). Celle-ci se fera lors d'une réunion de négociation **en présentiel ou visioconférence**. Une convocation sera envoyée aux entreprises concernées.

A l'issue des négociations, les candidats remettront une offre modifiée dans un délai égal pour tous les candidats. La date limite fixée pour la remise de ces offres modifiées fait repartir le délai de validité des offres indiqué à l'article 4 de l'acte d'engagement

L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent les certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 7 jours.

L'offre économiquement la plus avantageuse pourra le cas échéant faire l'objet d'une mise au point qui sera annexée à l'acte d'engagement.

Une attestation d'assurance décennale devra également être produite dans le même délai.

L'attribution du marché de maîtrise d'œuvre est prononcée par le pouvoir adjudicateur.

10 – Versement d'une prime/indemnité

Sans objet.

11 - Renseignements complémentaires

11.1 - Adresses supplémentaires et points de contact

Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : <https://agysoft.marches-publics.info>

Cette demande doit intervenir au plus tard 8 jours avant la date limite de réception des offres.

Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.

11.2 - Procédures de recours

Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser au tribunal territorialement compétent qui est :

Tribunal Administratif de Montreuil
7 rue Catherine PUIG
93100 MONTREUIL
Tél : 01 49 20 20 00
Télécopie : 01 49 20 20 99

Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : - Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat.

- Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA.

- Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme. Le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat.
- Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de médiateur est :

Comité consultatif interdépartemental de règlements amiables des litiges

5 RUE LEBLANC

75911 PARIS CEDEX 15